

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 706/2531

นายแพทย์ สัจด์ พูล ผล

โจทก์

นายแพทย์ ธน อม เต็ม กลิ่น จันทน์

กับพวก

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 423

ป.อ. มาตรา 329

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 104

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 46

โจทก์เบิกความในคดีแพ่งว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 เป็นคดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดต่อเจ้าพนักงานต่อศาลชั้นต้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างเดียวกับปัญหาในคดีนี้ เมื่อโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุยานอั่งสำนวนคดีอาญาดังกล่าว เป็นพยานหลักฐานและเสียค่าอั่งเอกสารครบถ้วนแล้ว แม้โจทก์ไม่ได้เรียกสำนวน นั้นมาประกอบการพิจารณา แต่จำเลยได้ส่งคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าวต่อศาล ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา สำนวนคดีอาญาจึงเป็นพยานหลักฐานที่ชอบด้วยประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 87(2) ศาลรับฟังพยานหลักฐานในสำนวนนั้น ประกอบการพิจารณาได้

เมื่อความปรากฏต่อศาลฎีกาว่า ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนอาญาแล้ว ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งสำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่7 ซึ่งเป็นจำเลยรายเดียวกับจำเลยในคดีส่วนอาญา ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยก็เป็นอย่างเดียวกันดังนี้ ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาเป็นหลักในการพิพากษาคดี

ส่วนแบ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 โดยต้องฟังว่า
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์

จำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 เป็นพนักงานโรงพยาบาลที่โจทก์เป็นผู้อำนวยการได้ทำ
บันทึกและให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาค และคณะกรรมการ
สอบสวนโจทก์ทางวินัยไปตามที่จำเลยได้รู้เห็นในฐานะที่ทำงานร่วมโรงพยาบาล
เดียวกับโจทก์หรือเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแก่จำเลยด้วยตนเองว่าโจทก์ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งปลด
โจทก์ออกจากราชการ ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 ได้แสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อความจริงโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลอง
ธรรมหรือตามวิสัยของการติชม ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบเอ็ดเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของโจทก์ได้ร่วมกันทำ
หนังสือร้องเรียนและให้ถ้อยคำเท็จอันเป็นหมิ่นประมาทโจทก์ต่อผู้อำนวยการกอง
โรงพยาบาลภูมิภาค และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ได้ร่วมกันโฆษณาว่าความจริงต่อ
หนังสือพิมพ์ ทำให้คณะกรรมการสอบสวนโจทก์ทางวินัยหลงเชื่อและกระทรวง
สาธารณสุขสั่งปลดโจทก์ออกจากราชการ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกันชดใช้
ค่าเสียหายจำนวน 1,118,054 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การว่า ไม่ได้ร่วมกันโฆษณาว่าความจริงต่อหนังสือพิมพ์ จำเลยร้องเรียน
และให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนตามความจริง เพื่อความชอบธรรมและปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ โจทก์ถูกปลดจากงานเพราะกระทำผิดวินัย จำเลยมิได้
ทำความผิดต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เบิกความในชั้นพิจารณาคดีนี้ว่าโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 เป็นคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดต่อเจ้าพนักงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเป็นอย่างเดียวกันกับปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนี้ด้วย ปรากฏตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ 479 - 480/2521 ของศาลจังหวัดสิงห์บุรี โจทก์ในคดีนี้ยื่นบัญชีระบุดยานอ้างอิงสำนวนคดีอาญาดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ด้วย และได้ชำระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เป็นค่าอ้างอิงเอกสารครบถ้วน ดังนี้ แม้โจทก์ไม่ได้เรียกสำนวนคดีอาญาดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา แต่ฝ่ายจำเลยก็แถลงโดยส่งคำพิพากษาในคดีส่วนอาญาดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้ตั้งแต่ก่อนทำพิพากษา สำนวนคดีคดีอาญาดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2) และรับฟังพยานหลักฐานในสำนวนคดีอาญาดังกล่าวประกอบการพิจารณาได้ เมื่อความปรากฏต่อศาลฎีกาว่า ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ในคดีส่วนอาญานั้นแล้ว ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งสำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ของคดีนี้ ซึ่งเป็นจำเลยรายเดียวกันกับจำเลยในคำพิพากษาคดีส่วนอาญานั้นด้วย รวมทั้งประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนี้ ก็เป็นอย่างเดียวกันกับปัญหาที่ได้วินิจฉัยในคดีส่วนอาญาดังกล่าว ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาเป็นหลักในการพิพากษาคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 โดยต้องฟังว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์

ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ที่ทำบันทึกและให้ถ้อยคำต่อผู้
อำนวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาค และคณะกรรมการสอบสวนที่สอบสวนโจทก์ใน
ข้อหาว่าโจทก์กระทำผิดวินัยร้ายแรง เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เมื่อพิเคราะห์
ข้อความตามบันทึกและข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 ให้ไว้ต่อบุคคลดังกล่าวแล้ว
เห็นได้ว่าล้วนแต่เป็นพฤติกรรมตามที่จำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 ได้รู้เห็นในฐานะที่ทำงาน
อยู่ร่วมโรงพยาบาลเดียวกันกับโจทก์ หรือเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแก่จำเลยที่ 8
ถึงที่ 11 ด้วยตนเองทั้งสิ้น ทั้งเรื่องราวที่โจทก์ถูกร้องเรียนดังกล่าวจนเป็นเหตุให้
โจทก์ถูกตั้งกรรมการสอบสวนนั้น คณะกรรมการสอบสวนก็ฟังว่า โจทก์กระทำผิด
วินัยตามข้อกล่าวหาหลายประการ โดยมีกรณีกระทำผิดฐานเรียกร้องและรับเงินจาก
จำเลยที่ 7 และที่ 10 รวมอยู่ด้วย ฐานมีพฤติกรรมในการข่มขู่จำเลยที่ 9 ให้ยินยอม
มีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับโจทก์ ฐานนำรถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว ฐานมีมลทินมัวหมองเกี่ยวกับเงินของผู้บริจาคให้แก่โรงพยาบาล
รวม 3 ราย และฐานไม่ควบคุมตรวจสอบและวางระเบียบในการซื้ออาหารคนไข้ของ
โรงครัวโรงพยาบาลทำให้มีการทำบิลเงินสดปลอมในการซื้ออาหารแล้วนำไปเบิกเงิน
ของทางราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์ได้มีคำสั่ง
ปลดโจทก์ออกจากราชการแล้วพฤติกรรมและข้อเท็จจริงเช่นนี้ย่อมพอถือได้ว่า
จำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 ได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อความจริงโดยสุจริตเพื่อความชอบ
ธรรม ป้องกันส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมหรือตามวิสัยของการติชม
ส่วนข้อความตามบันทึกและการให้ถ้อยคำของจำเลยที่ 8 บางข้อหรือในส่วนที่คณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัยมิได้นำมารับฟังว่าโจทก์กระทำผิดวินัยนั้น ปรากฏว่า
ข้อความตามบันทึกหรือการให้ถ้อยคำดังกล่าวมีลักษณะกระทำไปโดยสุจริตตามที่ได้
รับคำบอกเล่ามา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นความจริงทั้งข้อความดังกล่าวก็มี
เป็นการหมิ่นประมาทต่อโจทก์ด้วย สรุปข้อวินิจฉัยดังกล่าวมาต้องฟังว่า จำเลยที่ 8
ถึงที่ 11 ได้ทำบันทึกและให้ถ้อยคำไปโดยไม่มีข้อความที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืน

ความจริงแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

ส่วนฎีกาข้อ 2 ของโจทก์ในปัญหาเรื่องไขข่าวฝ่าฝืนความจริงต่อหนังสือพิมพ์มีข้อความเป็นการละเมิดต่อโจทก์นั้น ปรากฏว่าโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 ได้ไขข่าวหรือร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ไขข่าวต่อหนังสือพิมพ์ด้วยดังนี้แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าจำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 มีส่วนร่วมกระทำการไขข่าวฝ่าฝืนความจริง ก็เป็นข้อเท็จจริงนอกฟ้องนอกประเด็น จะรับฟังมาเป็นข้อวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ 8 ถึงที่ 11 เป็นการละเมิดต่อโจทก์หาได้ไม่ คดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาโจทก์ในปัญหาเรื่องค่าเสียหายอีกต่อไป

พิพากษายืน.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จ่านง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ